

육전에 있어서의 군대의 부상자 및 병자의 상태 개선에 관한 1949년 8월 12일자 제네바협약 [국제적십자위원회]

국	가	국제기구
원	법	Geneva Convention for the Amelioration of the
를	명	Condition of the Wounded and Sick in Armed
		Forces in the Field of August 12, 1949
제	정	1949.08.12
수	록	국제법기본법규집, pp.1269-1296
자	료	
발	행	서울 : 외교통상부 조약국, 2008
사	항	

이 번역문은 외국 법률의 해석이나 이해를 돕기 위한 자료이며, 법적효력이 없습니다.

육전에 있어서의 군대의 부상자 및 병자의 상태 개선에 관한 1949년 8월 12일자 제네바협약

[우리나라 관련사항]

국회비준동의 필요 1966년 7월 11일
가입서 기탁일 1966년 8월 16일
발효일 1966년 8월 16일(조약 제211호)
관보게재일 1966년 8월 16일
수록문헌 다지조약집 제2권
선언내용 대한민국 정부는 대한민국의 유일한 합법정부이며, 이 협약에의 가입은, 대한민국이 이제까지 승인하지 아니한 어떠한 본 협약의 당사자를 승인하는 것으로 간주하여서는 아니 된다는 것을 이에 선언한다.

육전에 있어서의 군대의 부상자 및 병자의 구제를 위한 1929년 7월 27일의 제네바 협약을 개정하기 위하여 1949년 4월 21일부터 8월 12일까지 제네바에서 개최한 외교회의에 대표를 파견한 정부의 하기 서명 전권위원은 다음과 같이 합의하였다.

제 1 장

총 칙

제 1 조

체약국은 모든 경우에 있어서 본 협약을 존중할 것과 본 협약의 존중을 보장할 것을 약정한다.

제 2 조

본 협약은 평시에 실시될 규정 외에도 둘 또는 그 이상의 체약국 간에 발생할 수 있는 모든 선언된 전쟁 또는 기타 무력충돌의 모든 경우에 대하여 당해 체약국의 하나가 전쟁상태를 승인하거나 아니하거나를 불문하고 적용된다. 본 협약은 또한 일 체약국 영토의 일부 또는 전부가 점령된 모든 경우에 대하여 비록 그러한 점령이 무력 저항을 받지 아니한다 하더라도 적용된다. 충돌 당사국의 하나가 본 협약의 당사국이 아닌 경우에도 본 협약의 당사국은 그들 상호간의 관계에 있어서 본 협약의 구속을 받는다. 또한 체약국은 본 협약 당사국이 아닌 충돌 당사국이 본 협약의 규정을 수락하고 적용할 때에는 그 국가와의 관계에 있어서 본 협약의 구속을 받는다.

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949

[일반사항]

조약명(국문) 육전에 있어서의 군대의 부상자 및 병자의 상태 개선에 관한 1949년 8월 12일자 제네바협약 (제1협약)

조약명(영문) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick Armed Forces in the Field of August 12, 1949

체결일자 및 장소 1949년 8월 12일 제네바에서 작성

발효일 1950년 10월 21일

기탁처 SWITZERLAND

분야명 전쟁 · 인도법

War & Humanitarian Law

The undersigned Plenipotentiaries of the Government represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Geneva Convention for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field of July 27, 1929, have agreed as follows:

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1

The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.

ARTICLE 2

In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance. Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions

제 3 조

일 체약국의 영토 내에서 발생하는 국제적 성격을 띠지 아니한 무력충돌의 경우에 있어서 당해 충돌의 각 당사국은 적어도 다음 규정의 적용을 받아야 한다.

- (1) 무기를 버린 전투원 및 질병, 부상, 억류, 기타의 사유로 전투력을 상실한 자를 포함하여 적대행위에 능동적으로 참가하지 아니하는 자는 모든 경우에 있어서 인종, 색, 종교 또는 신앙, 성별, 문별이나 빈부 또는 기타의 유사한 기준에 근거한 불리한 차별 없이 인도적으로 대우하여야 한다. 이 목적을 위하여 상기의 자에 대한 다음의 행위는 때와 장소를 불문하고 이를 금지한다.
 - (a) 생명 및 신체에 대한 폭행 특히 모든 종류의 살인, 상해, 학대 및 고문
 - (b) 인질로 잡는 일
 - (c) 인간의 존엄성에 대한 침해, 특히 모욕적이고 치욕적인 대우
 - (d) 문명국인이 불가결하다고 인정하는 모든 법적 보장을 부여하고 정상적으로 구성된 법원이 행하는 사건의 재판에 의하지 아니하는 판결의 연도 및 형의 집행

- (2) 부상자 및 병자는 수용하여 간호하여야 한다. 국제 적십자 위원회와 같은 공정한 인도적 단체는 그 용역을 충돌당사국에 제공할 수 있다. 충돌 당사국은 특별한 협정에 의하여 본 협약의 다른 규정의 전부 또는 일부를 실시하도록 더욱 노력하여야 한다. 전기의 규정의 적용은 충돌 당사국의 법적 지위에 영향을 미치지 아니한다.

제 4 조

중립국은 그 영토 내에 접수 또는 억류된 충돌 당사국 군대의 부상자, 병자 및 의무요원과 종교 요원 및 발견된 사망자에 대하여는 본 협약의 규정을 유추하여 적용하여야 한다.

thereof.

ARTICLE 3

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

- (1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:
 - (a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
 - (b) taking of hostages;
 - (c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
 - (d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.
- (2) The wounded and sick shall be collected and cared for. An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict. The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention. The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

ARTICLE 4

Neutral Powers shall apply by analogy the provisions of the present Convention to the wounded and sick, and to members of the medical personnel and to chaplains of the armed forces of the Parties to the conflict, received or interned in their territory, as well as to dead persons found.

제 5 조

본 협약에 의하여 보호되는 자로서 적의 수중에 들어가 있는 자에 대하여서 본 협약은 그들의 송환이 완전히 종료될 때까지 적용된다.

제 6 조

체약국은 제10조, 제15조, 제23조, 제28조, 제31조, 제36조, 제37조 및 제52조에서 명문으로 규정된 협정 외에 그에 관하여 별도의 규정을 두는 것이 적당하다고 인정하는 모든 사항에 관하여 다른 특별 협정을 체결할 수 있다. 어떠한 특별 협정도 본 협약에서 정하는 부상자, 병자, 의무요원 및 종교요원의 지위에 불리한 영향을 미치거나 또는 본 협약이 그들에게 부여하는 권리를 제한하여서는 아니 된다. 부상자, 병자, 의무요원 및 종교요원은 본 협약이 그들에게 적용되는 한 전기의 협정의 혜택을 계속 향유한다. 단, 전기의 협정 또는 후후의 협정에 반대되는 명문의 규정이 있는 경우 또는 충돌 당사국의 일방 또는 타방이 그들에 대하여 더 유리한 조치를 취한 경우는 예외로 한다.

제 7 조

부상자, 병자, 의무요원 및 종교요원은 어떠한 경우에도 본 협약 및 전조에서 말한 특별 협정(그러한 협정이 존재할 경우)에 의하여 그들에게 보장된 권리의 일부 또는 전부를 포기할 수 없다.

제 8 조

본 협약은 충돌 당사국의 이익의 보호를 그 임무로 하는 이익 보호국의 협력에 의하여, 또한 그 보호 하에 적용된다. 이 목적을 위하여 이익 보호국은 자국의 외교관 또는 영사관을 제외한 자국민이나 다른 중립국 국민 중에서 대표단을 임명할 수 있다. 전기의 대표는 그들의 임무를 수행할 국가의 승인을 받아야 한다. 충돌 당사국은 이익 보호국의 대표 또는 사절단의 활동에 있어서 가능한 최대한의 편의를 도모하여야 한다. 이익 보호국의 대표 또는 사절단은 어떠한 경우에도 본 협약에 의한 그들의 임무를 초월하여서는 아니 된다. 그들은 특히 그들이 임무를 수행하는 국가의 안전상 절대적으로 필요한 사항을 참작하여야 한다. 그들의 활동은 군사상의 긴급한 필요로 인하여 필요하게 될 때에 한하여 예외적인 또한 임시적인 조치로서 제한하여야 한다.

ARTICLE 5

For the protected persons who have fallen into the hands of the enemy, the present Convention shall apply until their final repatriation.

ARTICLE 6

In addition to the agreements expressly provided for in Articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 and 52, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all matters concerning which they may deem it suitable to make separate provision. No special agreement shall adversely affect the situation of the wounded and sick, of members of the medical personnel or of chaplains, as defined by the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them. Wounded and sick, as well as medical personnel and chaplains, shall continue to have the benefit of such agreements as long as the Convention is applicable to them, except where express provisions to the contrary are contained in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more favourable measures have been taken with regard to them by one or other of the Parties to the conflict.

ARTICLE 7

Wounded and sick, as well as members of the medical personnel and chaplains, may in no circumstances renounce in part or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.

ARTICLE 8

The present Convention shall be applied with the cooperation and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from their diplomatic or consular staff, delegates from amongst their own nationals or the nationals of other neutral Powers. The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties. The Parties to the conflict shall facilitate, to the greatest extent possible, the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers. The representatives or delegates of the Protecting Powers shall not in any case

제 9 조

본 협약의 제 규정은, 국제적십자위원회 또는 기타의 공정한 인도적인 단체가 관계충돌 당사국의 동의를 얻어 부상자, 병자, 의무요원 및 종교요원의 보호 및 그들의 구제를 위하여 행하는 인도적인 활동을 방해하지 아니한다.

제 10 조

체약국은 공정 및 효율성을 전적으로 보장하는 단체에 대하여 본 협약에 따라 이익 보호국이 부담하는 의무를 언제든지 위임할 것에 동의할 수 있다. 이유의 여하를 불문하고 부상자, 병자, 의무요원 및 종교요원이 이익 보호국 또는 전향에 규정된 단체의 활동에 의한 혜택을 받지 아니하거나 또는 혜택을 받지 아니하게 되는 때에는 억류국은 충돌당사국이 지정한 이익 보호국이 본 협약에 따라 행하는 임무를 중립국 또는 전기의 단체에 인수하도록 요청하여야 한다. 보호가 제대로 마련되지 못할 때에는 억류국은 이익 보호국이 본 협약에 의하여 행하는 인도적 업무를 인수하도록 국제적십자위원회와 같은 인도적 단체의 용역의 제공을, 본 조의 규정에 따를 것을 조건으로, 요청하고 또는 수락하여야 한다. 어떠한 중립국이거나 또는 유사한 목적을 위하여 관계국의 요청을 받았든가 또는 자원하는 어떠한 단체라도 본 협약에 의하여 보호되는 자가 의존하는 충돌 당사국에 대하여 책임감을 가지고 활동함을 요하며 또한 그가 적절한 업무를 인수하여 공정하게 이를 수행할 입장에 있다는 충분한 보장을 제공하여야 한다. 군사상의 사건으로, 특히 그 영역의 전부 또는 상당한 부분이 점령되므로 인하여 그 일국이 일시적이거나 타방국 또는 그 동맹국과 교섭할 자유를 제한당하는 경우 국가 간의 특별협정으로서 전기의 규정을 침해할 수 없다. 본 협약에서 이익보호국이라 언급될 때 그러한 언급은 언제든지 본 조에서 의미하는 대응단체에도 적용된다.

exceed their mission under the present Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry out their duties. Their activities shall only be restricted as an exceptional and temporary measure when this is rendered necessary by imperative military necessities.

ARTICLE 9

The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded and sick, medical personnel and chaplains, and for their relief.

ARTICLE 10

The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting Powers by virtue of the present Convention. When wounded and sick, or medical personnel and chaplains do not benefit or cease to benefit, no matter for what reason, by the activities of a Protecting Power or of an organization provided for in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an organization, to undertake the functions performed under the present Convention by a Protecting Power designated by the Parties to a conflict. If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organization, such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention. Any neutral Power, or any organization invited by the Power concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party to the conflict on which persons protected by the present Convention depend, and shall be required to furnish sufficient assurances that it is a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially. No derogation from the preceding provisions shall be made

제 11 조

이익 보호국이 보호를 받는 자를 위하여 적당하다고 인정할 경우 특히 본 협약의 규정의 적용 또는 해석에 관하여 충돌 당사국간에 분쟁이 있을 경우에는 이익 보호국은 그 분쟁을 해결하기 위하여 주선을 행하여야 한다. 이를 위하여 각 이익 보호국은 일당사국의 요청에 따라 또는 자진하여 충돌 당사국에 대하여 그들의 대표들의, 특히 부상자, 병자, 의무요원 및 종교요원에 대하여 책임을 지는 당국의 회합을 가능하면 적절히 선정된 중립지역에서 열도록 제의할 수 있다. 충돌 당사국은 이 목적을 위하여 그들에게 행하여 지는 제의를 실행할 의무를 진다. 이익 보호국은 필요할 경우에는 충돌 당사국의 승인을 얻기 위하여 중립국에 속하는, 또는 국제적십자위원회의 위임을 받는 자를 추천할 수 있으며, 이러한 자는 전기의 회합에 참석하도록 초청되어야 한다.

제 2 장 부상자 및 병자

제 12 조

다음의 조항에서 말하는 군대의 구성원들과 기타의 자로서 부상자 또는 병자인 자는 모든 경우에 존중되고 보호되어야 한다. 그들은 그들속에서 두고 있을 충돌 당사국에 의하여 성별, 인종, 국적, 종교, 정견 또는 기타의 유사한 기준에 근거를 둔 차별 없이 인도적으로 대우 또한 간호되어야 한다. 그들의 생명에 대한 위협 또는 그들의 신체에 대한 폭행은 엄중히 금지한다. 특히 그들은 살해되고 몰살되거나 고문 또는 생물학적 실험을 받도록 되어서는 아니 된다. 그들은 고의로 치료나 간호를 제공받음이 없이 방치되어서는 아니 되며 또한 전염이나 감염에 그들을 노출하

by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the other Power or its allies by reason of military events, more particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied. Whenever in the present Convention mention is made of a Protecting Power, such mention also applies to substitute organizations in the sense of the present Article.

ARTICLE 11

In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement. For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at the invitation of one Party or on its own initiative, propose to the Parties to the conflict a meeting of their representatives, in particular of the authorities responsible for the wounded and sick, members of medical personnel and chaplains, possibly on neutral territory suitably chosen. The Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals made to them for this purpose. The Protecting Powers may, if necessary, propose for approval by the Parties to the conflict a person belonging to a neutral Power or delegated by the International Committee of the Red Cross, who shall be invited to take part in such a meeting.

CHAPTER II WOUNDED AND SICK

ARTICLE 12

Members of the armed forces and other persons mentioned in the following Article, who are wounded or sick, shall be respected and protected in all circumstances. They shall be treated humanely and cared for by the Party to the conflict in whose power they may be, without any adverse distinction founded on sex, race, nationality, religion, political opinions, or any other similar criteria. Any attempts upon their lives, or violence to their persons, shall be strictly prohibited; in particular, they shall not be murdered or

는 상태도 조성되어서는 아니 된다. 치료의 순서에 있어서의 우선권은 긴급한 의료상의 이유로서만 허용된다. 부녀자는 여성이 당연히 받아야 할 모든 고려로서 대우되어야 한다. 충돌 당사국은 부상자 또는 병자를 부득이하게 적측에 유기할 경우에는 군사상의 고려가 허용하는 한 그들의 간호를 돕기 위한 의무요원과 자재의 일부를 그들과 함께 잔유시켜야 한다.

제 13 조

본 협약은 부상자 및 병자로서 다음의 부류에 속하는 자에게 적용된다.

- (1) 충돌 당사국의 군대의 구성원 및 그러한 군대의 일부를 구성하는 민병대 또는 의용대의 구성원
- (2) 충돌 당사국에 속하며 또한 그들 자신의 영토(동 영토가 점령되고 있는 지의 여부를 불문한다.)의 내외에서 활동하는 기타의 민병대의 구성원 및 기타의 의용대의 구성원(이에는 조직적인 저항 운동의 구성원을 포함한다.). 단, 그러한 조직적 저항운동을 포함하는 그러한 민병대 또는 의용대는 다음의 조건을 충족시켜야 한다.
 - (a) 그 부하에 대하여 책임을 지는 자에 의하여 지휘될 것.
 - (b) 멀리서 인식할 수 있는 고정된 식별 표지를 가질 것.
 - (c) 공공연하게 무기를 휴대할 것.
 - (d) 전쟁에 관한 법규 및 관행에 따라 그들의 작전을 행할 것.
- (3) 억류국이 승인하지 아니하는 정부 또는 당국에 충성을 서약한 정규 군대의 구성원
- (4) 실제로 군대의 구성원은 아니나 군대에 수행하는 자, 즉, 군용기의 민간인 승무원, 종군기자, 납품업자, 노무대원 또는 군대의 복지를 담당하는 부대의 구성원. 단, 이들은 이들이 수행하는 군대로부터 인가를 받고 있는 경우에 한한다.
- (5) 선장, 수로안내인 및 견습선원을 포함하는 충돌당사국의 상선의 승무원 및 민간 항공기의 승무원으로서 국제법의 다른 어떠한 규정에 의

exterminated, subjected to torture or to biological experiments; they shall not wilfully be left without medical assistance and care, nor shall conditions exposing them to contagion or infection be created. Only urgent medical reasons will authorize priority in the order of treatment to be administered. Women shall be treated with all consideration due to their sex. The Party to the conflict which is compelled to abandon wounded or sick to the enemy shall, as far as military considerations permit, leave with them a part of its medical personnel and material to assist in their care.

ARTICLE 13

The present Convention shall apply to the wounded and sick belonging to the following categories:

- (1) Members of the armed forces of a Party to the conflict as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces;
- (2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:
 - (a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;
 - (b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;
 - (c) that of carrying arms openly;
 - (d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.
- (3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a Government or an authority not recognized by the Detaining Power.
- (4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civil members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany.
- (5) Members of crews, including masters, pilots and apprentices of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the

하여서도 더 유리한 대우의 혜택을 향유하지 아니하는 자

- (6) 점령되어 있지 아니하는 영토의 주민으로써 적이 접근하여 올 때 정규군대에 편입할 시간이 없이 침입하는 군대에 대항하기 위하여 자발적으로 무기를 든다. 단, 이들이 공공연하게 무기를 휴대하고 또한 전쟁법규 및 관행을 존중하는 경우에 한한다.

제 14 조

제12조의 규정을 따를 것을 조건으로 적의 수중에 들어가는 교전국의 부상자 및 병자는 포로가 되며, 그들에게는 포로에 관한 국제법의 규정이 적용된다.

제 15 조

충돌 당사국은 항상, 특히 매 교전 후에 부상자 및 병자를 찾아 수용하고 그들을 약탈 및 학대로부터 보호하며 그들에 대한 충분한 간호를 보장하고 또한 사망자를 찾아 그들이 약탈을 당하는 것을 방지하기 위하여 모든 가능한 조치를 지체 없이 취하여야 한다. 충돌 당사국은 사정이 허용하는 한 전장에 남아 있는 부상자의 수용, 교환 및 이송을 가능하게 하기 위하여 휴전이나 발포정지를 약정하든가 현지 협정을 마련하여야 한다. 같은 방식으로 점령 또는 포위된 지역으로부터의 부상자 및 병자의 수용과 교환 또는 동지역으로 갈 의무요원, 군목 및 장비를 통과시키기 위하여 충돌 당사국 상호간에 현지 약정을 체결하여야 한다.

제 16 조

충돌 당사국은 그들의 수중에 들어오는 적측의 부상자, 병자 및 사망자에 관하여 가능한 한 조속히 그러한 자의 신원판별에 도움이 될 어떠한 세부사항이라도 기록하여야 한다. 이들 기록은 가능하면 다음의 사항을 포함하여야 한다.

- (a) 그가 의존하는 국가의 표시,
 - (b) 소속부대명 및 군번,
 - (c) 성씨,
 - (d) 이름,
 - (e) 생년월일,
 - (f) 신분증명서 또는 표지에 표시된 기타의 상세,
 - (g) 포로가 된 일자 및 장소 또는 사망 일자 및 장소,
 - (h) 부상, 질병 또는 사망의 원인에 관한 상세.
- 전술한 자료는 포로의 대우에 관한 1949년 8월

Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions in international law.

- (6) Inhabitants of a non-occupied territory who on the approach of the enemy spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.

ARTICLE 14

Subject to the provisions of Article 12, the wounded and sick of a belligerent who fall into enemy hands shall be prisoners of war, and the provisions of international law concerning prisoners of war shall apply to them.

ARTICLE 15

At all times, and particularly after an engagement, Parties to the conflict shall, without delay, take all possible measures to search for and collect the wounded and sick, to protect them against pillage and ill-treatment, to ensure their adequate care, and to search for the dead and prevent their being despoiled. Whenever circumstances permit, an armistice or a suspension of fire shall be arranged, or local arrangements made, to permit the removal, exchange and transport of the wounded left on the battlefield. Likewise, local arrangements may be concluded between Parties to the conflict for the removal or exchange of wounded and sick from a besieged or encircled area, and for the passage of medical and religious personnel and equipment on their way to that area.

ARTICLE 16

Parties to the conflict shall record as soon as possible, in respect of each wounded, sick or dead person of the adverse Party falling into their hands, any particulars which may assist in his identification. These records should if possible include:

- (a) designation of the Power on which he depends;
- (b) army, regimental, personal or serial number;
- (c) surname;
- (d) first name or names;
- (e) date of birth;
- (f) any other particulars shown on his identity card or disc;
- (g) date and place of capture or death;
- (h) particulars concerning wounds or illness,

12일자 제네바협약 제122조에 기술한 정보국에 가능한 한 조속히 송부되어야 하며, 동 정보국은 이익 보호국 및 중앙포로기구를 중개로 하여 이들이 의존하는 국가에 이 자료를 전달하여야 한다. 충돌 당사국은 사망 증명서 또는 정당하게 인증된 사망자 명부를 작성하여 동 정보국을 통하여 상호 송부하여야 한다. 충돌 당사국은 사망자에게서 발견된 이중 신분표지의 반, 근친자에 대한 유서나 기타의 중요한 서류, 금전 및 일반적으로 고유의 가치 또는 정서적 가치를 가지는 모든 물품을 동일하게 수집하여 동 정보국을 통하여 상호 송부하여야 한다. 이들 물품은 확인되지 않은 물품과 함께 밀봉된 봉지로 송부되어야 하며, 이에는 사망한 소유자의 신원확인에 필요한 모든 상세를 기재한 서류와 동 봉치의 내용을 완전히 표시하는 표를 첨부하여야 한다.

제 17 조

충돌 당사국은, 사망을 확인하고 신원을 확실히 하며 또한 보고서의 작성을 가능하게 하기 위하여, 사정이 허용하는 한 개별적으로 실시될 사망자의 매장이나 화장이 시체의 면밀한 검사, 가능하면 의학적 검사가 있는 다음에 행하여지도록 보장하여야 한다. 이중 신분표지가 사용되는 경우에는 동 표지의 반은 시체에 남겨두어야 한다. 시체는 위생상 절대로 필요한 경우 및 사망자의 종교상 이유를 제외하고는 화장을 하여서는 아니 된다. 화장을 하였을 때는 사망증명서 또는 인증된 사망자 명부에 화장의 사정과 이유를 상세하게 기재하여야 한다. 충돌 당사국은 또한 사망자를 가능한 한 이들이 신봉하는 종교의 의식에 따라서 정중히 매장하고 동 사망자의 묘소를 존중할 것이며 가능하면 사망자의 묘지를 국적별로 구분하며 언제든지 찾을 수 있도록 적절히 유지하고 표시하도록 하여야 한다. 이 목적으로, 충돌 당사국은 전쟁 개시에 제하여 공식 분묘등록소를 설치함으로써 매장후의 발굴을 가능하게 하고 또한 분묘의 위치 여하를 불문하고 시체의 식별 및 경우에 따라 본국으로의 이송이 가능하도록 보장하여야 한다. 이 규정은 본국의 희망에 따라 적절히 처리될 때까지 분묘등록소가 보관하여야 할 유골에 대하여도 적용하여야 한다. 사정이 허락하는 즉시 그리고 늦어도 전쟁 종료시까지 각 분묘등록소는 제16조 제2항에서 말한 포로 정보국을 통하여 분묘의 정확한 위치와 표지 및 그곳에

or cause of death.

As soon as possible the above mentioned information shall be forwarded to the Information Bureau described in Article 122 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through the intermediary of the Protecting Power and of the Central Prisoners of War Agency. Parties to the conflict shall prepare and forward to each other through the same bureau, certificates of death or duly authenticated lists of the dead. They shall likewise collect and forward through the same bureau one half of a double identity disc, last wills or other documents of importance to the next of kin, money and in general all articles of an intrinsic or sentimental value, which are found on the dead. These articles, together with unidentified articles, shall be sent in sealed packets, accompanied by statements giving all particulars necessary for the identification of the deceased owners, as well as by a complete list of the contents of the parcel.

ARTICLE 17

Parties to the conflict shall ensure that burial or cremation of the dead, carried out individually as far as circumstances permit, is preceded by a careful examination, if possible by a medical examination, of the bodies, with a view to confirming death, establishing identity and enabling a report to be made. One half of the double identity disc, or the identity disc itself if it is a single disc, should remain on the body. Bodies shall not be cremated except for imperative reasons of hygiene or for motives based on the religion of the deceased. In case of cremation, the circumstances and reasons for cremation shall be stated in detail in the death certificate or on the authenticated list of the dead. They shall further ensure that the dead are honourably interred, if possible according to the rites of the religion to which they belonged, that their graves are respected, grouped if possible according to the nationality of the deceased, properly maintained and marked so that they may always be found. For this purpose, they shall organize at the commencement of hostilities an Official Graves Registration Service, to allow subsequent exhumations and to ensure the identification

매장되어 있는 사망자에 관한 상세를 교환하여야 한다.

제 18 조

군당국은 주민에 대하여 그의 지시 하에 자발적으로 부상자 및 병자를 수용하고 또한 간호해주는 자선을 호소할 수 있다. 군 당국은 이 요청에 응하는 자에 대하여 필요한 보호 및 편의를 부여한다. 적국이 그 지역을 점령하거나 또는 탈환하게 될 때에도 그 적국은 이러한 주민에게 동일한 보호와 편의를 부여하여야 한다. 군당국은 침공 또는 점령한 지역에 있어서도 주민과 구호 단체에 대하여 국적의 여하를 불문하고 자발적으로 부상자 또는 병자를 수용, 간호하는 것을 허가하여야 한다. 민간인은 이들 부상자 및 병자를 존중하여야 하며, 특히 그들에게 폭행을 가하지 않도록 하여야 한다. 여하한 자도 부상자 또는 병자를 간호하였다는 이유로 박해 또는 유죄선고를 받을 수 없다. 본 조의 규정은 점령국에 대하여 부상자 및 병자에 대한 위생상 또는 정신상의 간호를 부여하는 의무를 면제하지 아니 한다.

제 3 장

의무부대 및 의무시설

제 19 조

충돌 당사국은 어떠한 경우를 막론하고 의무기관의 고정시설이나 이동 의무부대를 공격하여서는 아니 되며 항상 이를 존중하고 보호하여야 한다. 이들이 적국의 수중에 들어갈 경우 점령국은 이러한 시설 및 부대 내에 있는 부상자 및 병자에 대하여 필요한 간호를 스스로 보장하지 못하는 한, 이들 시설 및 부대의 요원은 자유로이 그 임무를 수행할 수 있어야 한다. 책임 있는 당국은 가능한 한 전기의 의무시설 및 의무부대를 군사

of bodies, whatever the site of the graves, and the possible transportation to the home country. These provisions shall likewise apply to the ashes, which shall be kept by the Graves Registration Service until proper disposal thereof in accordance with the wishes of the home country. As soon as circumstances permit, and at latest at the end of hostilities, these Services shall exchange, through the Information Bureau mentioned in the second paragraph of Article 16, lists showing the exact location and markings of the graves together with particulars of the dead interred therein.

ARTICLE 18

The military authorities may appeal to the charity of the inhabitants voluntarily to collect and care for, under their direction, the wounded and sick, granting persons who have responded to this appeal the necessary protection and facilities. Should the adverse party take or retake control of the area, he shall likewise grant these persons the same protection and the same facilities. The military authorities shall permit the inhabitants and relief societies, even in invaded or occupied areas, spontaneously to collect and care for wounded or sick of whatever nationality. The civilian population shall respect these wounded and sick, and in particular abstain from offering them violence. No one may ever be molested or convicted for having nursed the wounded or sick. The provisions of the present Article do not relieve the occupying Power of its obligation to give both physical and moral care to the wounded and sick.

CHAPTER III

MEDICAL UNITS AND ESTABLISHMENTS

ARTICLE 19

Fixed establishments and mobile medical units of the Medical Service may in no circumstances be attacked, but shall at all times be respected and protected by the Parties to the conflict. Should they fall into the hands of the adverse Party, their personnel shall be free to pursue their duties, as long as the capturing Power has not itself ensured the necessary care of the wounded

목표에 대한 공격에 의하여 그 안전이 위태로워지지 않도록 배치할 것을 보장하여야 한다.

제 20 조

해상에 있어서의 군대의 부상자, 병자 및 조난자의 상태개선에 관한 1949년 8월 12일자 제네바협약의 보호를 받을 권리를 부여받은 병원선은 육상으로부터 공격되어서는 아니 된다.

제 21 조

의무기관의 고정 시설 및 이동 의무부대가 향유할 수 있는 보호는 그들 시설 및 부대가 인도적 임무로부터 이탈하여 적에게 유해한 행위를 행하기 위하여 사용된 조치를 제외하고는 동 보호는 소멸하지 아니한다. 단, 이 보호는 모든 적당한 경우에 합리적인 기한을 정한 경고가 있고 또한 그 경고가 무시된 후가 아니면 소멸되는 일이 없다.

제 22 조

다음의 사실로 인하여, 의무부대 또는 의무시설이 제19조에 의하여 보장받은 권리를 박탈하는 것으로 간주되지 아니한다.

- (1) 부대 또는 시설의 요원이 무장하고 또한 자위 또는 그들의 책임 하에 있는 부상자 및 병자의 방위를 위하여 무기를 사용하는 것.
- (2) 무장한 위생병이 없기 때문에 감시병, 보조 또는 호위병이 부대 또는 시설을 보호하는 것.
- (3) 부상자 및 병자로부터 받아 둔 소무기 및 탄약으로서 아직 적당한 기관에 인도되지 않은 채로 부대 또는 시설 내에서 발견되는 것.
- (4) 수의 기관의 요원 및 자재가 부대 또는 시설의 불가분의 일부분을 구성하지 아니한 경우.
- (5) 의무부대 및 시설 또는 이들의 요원이 민간인 부상자 및 병자의 간호를 위하여 행한 인도적인 활동.

제 23 조

평시에 있어서의 계약국 및 적대행위의 개시 이후의 충돌 당사국은 자국 영역 내에 그리고 필요한 경우에는 점령지역 내에 부상자 및 병자를 전쟁의 영향으로부터 보호하기 위하여 조직되는 병

and sick found in such establishments and units. The responsible authorities shall ensure that the said medical establishments and units are, as far as possible, situated in such a manner that attacks against military objectives cannot imperil their safety.

ARTICLE 20

Hospital ships entitled to the protection of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, shall not be attacked from the land.

ARTICLE 21

The protection to which fixed establishments and mobile medical units of the Medical Service are entitled shall not cease unless they are used to commit, outside their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after a due warning has been given, naming, in all appropriate cases, a reasonable time limit and after such warning has remained unheeded.

ARTICLE 22

The following conditions shall not be considered as depriving a medical unit or establishment of the protection guaranteed by Article 19:

- (1) That the personnel of the unit or establishment are armed, and that they use the arms in their own defence, or in that of the wounded and sick in their charge.
- (2) That in the absence of armed orderlies, the unit or establishment is protected by a picket or by sentries or by an escort.
- (3) That small arms and ammunition taken from the wounded and sick and not yet handed to the proper service, are found in the unit or establishment.
- (4) That personnel and material of the veterinary service are found in the unit or establishment, without forming an integral part thereof.
- (5) That the humanitarian activities of medical units and establishments or of their personnel extend to the care of civilian wounded or sick.

ARTICLE 23

In time of peace, the High Contracting Parties and, after the outbreak of hostilities, the Parties to the conflict may establish in their own territory and, if the need arises, in

원지대 및 지구를 설정하고 또한 동 지대 및 지구의 조직과 관리 및 그곳에 수용되는 자의 간호를 책임 맡을 요원을 정할 수 있다. 적대행위가 발발하였을 때 및 적대행위가 계속중일 때 관계 당사국은 그들이 설정할 병원 지대 및 지구의 상호 승인을 위한 협정을 체결할 수 있다. 이를 위하여 관계당사국은 필요하다고 생각되는 경우에는 수정을 가하여서 본 협약에 부속하는 협정안의 조항을 시행할 수 있다. 보호국 및 국제적십자위원회에 지대 및 지구의 설치 및 승인을 용이하게 하기 위하여 중개를 행하도록 요청할 수 있다.

제 4 장 인 원

제 24 조

부상자 또는 병자의 수색, 수용, 수술이나 치료 또는 질병의 예방에만 전적으로 종사하는 요원, 의무부대 및 시설의 관리에만 전적으로 종사하는 직원 및 군대에 수반하는 종교요원은 모든 경우에 있어서 존중되고 보호되어야 한다.

제 25 조

부상자 및 병자의 수용, 수술 또는 치료를, 필요한 경우에, 담당할 병원당직, 간호원 또는 보조 들것 운반병으로 충당하기 위하여 특별히 훈련받은 군대 구성원도 그들의 임무를 수행하려고 할 경우 적과 접촉하고 있을 때나 또는 적의 수중에 들어가 있을 때에 역시 존중되고 보호되어야 한다.

제 26 조

국제적십자사의 직원 및 본국 정부가 정당히 인정한 독지 구호단체의 직원으로서 제24조에 열거한 요원과 동일한 임무에 임하는 자는 동 조에 열거한 요원과 동일한 지위에 놓인다. 단, 이들 단체의 직원은 군관계법령에 따를 것을 조건으로 하고 있다. 각 계약국은 평시에 있어서나, 적대행위의 개시 또는 적대행위가 계속되는 동안에, 그들 단체를 실질적으로 이용하기에 앞서, 자국군

occupied areas, hospital zones and localities so organized as to protect the wounded and sick from the effects of war, as well as the personnel entrusted with the organization and administration of these zones and localities and with the care of the persons therein assembled. Upon the outbreak and during the course of hostilities, the Parties concerned may conclude agreements on mutual recognition of the hospital zones and localities they have created. They may for this purpose implement the provisions of the Draft Agreement annexed to the present Convention, with such amendments as they may consider necessary. The Protecting Powers and the International Committee of the Red Cross are invited to lend their good offices in order to facilitate the institution and recognition of these hospital zones and localities.

CHAPTER IV PERSONNEL

ARTICLE 24

Medical personnel exclusively engaged in the search for, or the collection, transport or treatment of the wounded or sick, or in the prevention of disease, staff exclusively engaged in the administration of medical units and establishments, as well as chaplains attached to the armed forces, shall be respected and protected in all circumstances.

ARTICLE 25

Members of the armed forces specially trained for employment, should the need arise, as hospital orderlies, nurses or auxiliary stretcher-bearers, in the search for or the collection, transport or treatment of the wounded and sick shall likewise be respected and protected if they are carrying out these duties at the time when they come into contact with the enemy or fall into his hands.

ARTICLE 26

The staff of National Red Cross Societies and that of other Voluntary Aid Societies, duly recognized and authorized by their Governments, who may be employed on the same duties as the personnel named in Article 24, are placed on the same footing as the personnel named in the said Article, provided that the staff of such societies are subject to military laws

의 정규 의무기관에 원조할 것을 자국의 책임 하에 인정한 단체의 명칭을 타방 계약국에 통고하여야 한다.

제 27 조

중립국의 승인된 단체는 미리 자국정부의 동의 및 관계당국의 승인을 얻은 경우에 한하여 그 위생요원 및 위생부대에 의한 원조를 충돌 당사국에 부여할 수가 있다. 그들 요원 및 부대는 당해 충돌 당사국의 관리 하에 둔다. 중립국 정부는 그와 같은 원조를 받는 국가의 적국에 전기의 동의를 통고하여야 한다. 어떠한 경우에도 이 원조는 충돌에의 개입이라고 인정하여서는 아니 된다. 제1항에 기술한 요원에 대하여서는 그들이 속하는 중립국을 떠나기 전에 제40조에 정하는 신원증명서를 정식으로 주어야 한다.

제 28 조

제24조 및 제26조에 지정된 요원으로서 적국의 수중에 들어간 자는 포로의 건강상태, 종교상의 요구 및 포로의 수에 의하여 필요하다고 인정되는 한도를 넘어서 억류하여서는 아니 된다. 이와 같이 하여 억류된 요원은 포로라고 인정하여서는 아니 된다. 단, 그들 요원은 적어도 포로의 대우에 관한 1949년 8월 12일자 제네바협약의 모든 규정에 의한 이익을 향유한다. 그들 요원은 억류국의 군법의 범위 내에서 억류국의 권한 있는 기관의 관리 하에 그 직업적 양심에 따라서 포로, 특히 자기가 소속하는 군대의 포로에 대한 의료상 및 종교상의 임무를 계속 수행하여야 한다. 그들 요원은 또한 그 의료상 또는 종교상의 임무의 수행을 위하여 다음의 편의를 향유하여야 한다.

- (a) 그들 요원은 수용소밖에 있는 노동 분견대 또는 병원에 있는 포로를 정기적으로 방문할 수 있어야 한다. 억류국은 그들 요원에 대하여 필요한 수송수단을 자유로 사용시켜야 한다.
- (b) 각 수용소에 있어서는 선임군의관인 위생요원은 억류되고 있는 위생요원의 직업적 활동에 관하여 수용소의 군당국에 책임을 진다.

and regulations. Each High Contracting Party shall notify to the other, either in time of peace or at the commencement of or during hostilities, but in any case before actually employing them, the names of the societies which it has authorized, under its responsibility, to render assistance to the regular medical service of its armed forces.

ARTICLE 27

A recognized Society of a neutral country can only lend the assistance of its medical personnel and units to a Party to the conflict with the previous consent of its own Government and the authorization of the Party to the conflict concerned. That personnel and those units shall be placed under the control of that Party to the conflict. The neutral Government shall notify this consent to the adversary of the State which accepts such assistance. The Party to the conflict who accepts such assistance is bound to notify the adverse Party thereof before making any use of it. In no circumstances shall this assistance be considered as interference in the conflict. The members of the personnel named in the first paragraph shall be duly furnished with the identity cards provided for in Article 40 before leaving the neutral country to which they belong.

ARTICLE 28

Personnel designated in Articles 24 and 26 who fall into the hands of the adverse Party shall be retained only in so far as the state of health, the spiritual needs and the number of prisoners of war require. Personnel thus retained shall not be deemed prisoners of war. Nevertheless, they shall at least benefit by all the provisions of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949. Within the framework of the military laws and regulations of the Detaining Power, and under the authority of its competent service, they shall continue to carry out, in accordance with their professional ethics, their medical and spiritual duties on behalf of prisoners of war, preferably those of the armed forces to which they themselves belong. They shall further enjoy the following facilities for carrying out their medical or spiritual duties:

- (a) They shall be authorized to visit periodically the prisoners of war in labour units or hospitals outside the camp. The Detaining

그러므로 충돌 당사국은 적대행위 개시시부터 자국의 위생요원(제26조에 지정하는 단체의 위생요원을 포함함)의 상호간에 상당하는 계급에 관하여 합의하여야 한다. 이 선임군의관 및 종교요원은 그 임무로부터 생기는 모든 문제에 대하여 수용소의 군당국 및 의료당국과 직접 교섭할 수 있어야 한다. 이러한 당국은 그러한 문제에 관한 통신을 위하여 그들이 필요로 하는 편의를 부여하여야 한다.

- (c) 수용소 내에 억류된 요원은 수용소의 내부 기율에 따르지 않으면 안 되나 그들에게 의료상 또는 종교상의 임무 이외의 노동을 요구하여서는 아니 된다. 충돌 당사국은 적대행위의 계속 중에 억류된 요원을 가능한 경우에 교체하기 위한 조정을 행하고 그 교체의 절차를 정하여야 한다.

전기의 규정은 억류국에 대하여 포로의 의료상 및 종교상의 복지에 관하여 억류국에 과하는 의무를 면제하는 것이어서는 아니 된다.

제 29 조

제25조에서 말하는 요원으로서 적의 수중에 들어가 있는 자는 포로가 된다. 단, 필요한 경우에는 의료상의 임무에 사용되어야 한다.

제 30 조

제28조의 규정에 의하여 억류를 필요로 하지 않는 요원은 그 귀로가 열리고 또한 군사상의 요건이 허용하는 때에는 즉시 그들 요원이 속하는 충돌 당사국에 귀환시켜야 한다. 그들 요원은 귀환할 때까지의 사이에 포로로 인정하여서는 아니 된다. 단, 그들 요원은 적어도 포로의 대우에 관한 1949년 8월 12일자 제네바 협약의 모든 규정에 의한 혜택을 향유한다. 그들 요원은 적국의 명령 하에 자기의 임무를 계속 수행하고 또한 가능한 한 자기가 속하는 충돌 당사국의 부상자 및 병자의 간호에 종사하지 않으면 아니 된다. 그들 요원은 출발에 제하여 그 소유에 속하는 개인용품, 유가물 및 기구를 휴대할 수 있어야 한다.

Power shall put at their disposal the means of transport required.

- (b) In each camp the senior medical officer of the highest rank shall be responsible to the military authorities of the camp for the professional activity of the retained medical personnel. For this purpose, from the outbreak of hostilities, the Parties to the conflict shall agree regarding the corresponding seniority of the ranks of their medical personnel, including those of the societies designated in Article 26. In all questions arising out of their duties, this medical officer and the chaplains, shall have direct access to the military and medical authorities of the camp who shall grant them the facilities they may require for correspondence relating to these questions.

- (c) Although retained personnel in a camp shall be subject to its internal discipline, they shall not, however, be required to perform any work outside their medical or religious duties. During hostilities the Parties to the conflict shall make arrangements for relieving where possible retained personnel, and shall settle the procedure of such relief.

None of the preceding provisions shall relieve the Detaining Power of the obligations imposed upon it with regard to the medical and spiritual welfare of the prisoners of war.

ARTICLE 29

Members of the personnel designated in Article 25 who have fallen into the hands of the enemy shall be prisoners of war, but shall be employed on their medical duties in so far as the need arises.

ARTICLE 30

Personnel whose retention is not indispensable by virtue of the provisions of Article 28 shall be returned to the Party to the conflict to whom they belong, as soon as a road is open for their return and military requirements permit. Pending their return, they shall not be deemed prisoners of war. Nevertheless, they shall at least benefit by all the provisions of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949. They shall continue to fulfil their duties under the orders of the adverse Party and shall preferably be engaged in the care of the wounded and sick of the Party to

제 31 조

제30조에 따라서 귀환되는 요원의 선택은 그 인종, 종교 또는 정견의 여하를 불문하고 가능한 한 그들 요원이 포로가 된 순서 및 그들 요원의 건강상태에 따라서 행하여야 한다. 충돌 당사국은 적대행위의 개시시로부터 특별협정에 의하여 포로의 인원수에 비례하여 억류하여야 할 정도 및 수용소에 있어서의 그들 요원의 배치를 정할 수가 있다.

제 32 조

제27조에서 말하는 자로서 적국의 수중에 들어가는 자는 억류하여서는 아니 된다. 반대의 합의가 없는 한 그들은 그 귀로가 열리고 또한 군사상의 고려가 허용하는 경우에는 즉시 자국에 귀환할 것이 허용되어야 하며, 자국에의 귀환이 불가능할 경우에는 그들이 근무한 기관이 속하는 충돌 당사국의 영역에 귀환함이 허용되어야 한다. 그들은 해방될 때까지 적국의 지휘 하에서 계속 자기의 임무를 수행하여야 한다. 그들은 가능한 한 그들이 근무한 기관이 속하는 충돌 당사국의 부상자 및 병자의 간호에 종사하여야 한다. 그들은 출발할 때 자기의 소유에 속하는 개인용품, 유가물, 기구, 무기 그리고 가능하면 차량도 휴대할 수 있어야 한다. 충돌 당사국은 그들 요원이 그 권력 하에 있는 동안 그들 요원에게 상당하는 자국 군대의 요원에게 부여하고 있는 것과 동량의 식량, 숙소, 수당 및 급여를 그들 요원을 위하여 확보하여야 한다. 식량은 여하한 경우에도 그 양 및 종류에 있어서 그들 요원이 통상의 건강상태를 유지함에 충분한 것이어야 한다.

제 5 장 건물 및 자재

제 33 조

적의 권력 하에 들어간 군대의 이동 위생부대의 자재는 부상자 및 병자의 간호를 위하여 보류된다. 군대의 고정 위생시설의 건물, 자재 및 저장

the conflict to which they themselves belong. On their departure, they shall take with them the effects, personal belongings, valuables and instruments belonging to them.

ARTICLE 31

The selection of personnel for return under Article 30 shall be made irrespective of any consideration of race, religion or political opinion, but preferably according to the chronological order of their capture and their state of health. As from the outbreak of hostilities, Parties to the conflict may determine by special agreement the percentage of personnel to be retained, in proportion to the number of prisoners and the distribution of the said personnel in the camps.

ARTICLE 32

Persons designated in Article 27 who have fallen into the hands of the adverse Party may not be detained. Unless otherwise agreed, they shall have permission to return to their country, or if this is not possible, to the territory of the Party to the conflict in whose service they were, as soon as a route for their return is open and military considerations permit. Pending their release, they shall continue their work under the direction of the adverse Party; they shall preferably be engaged in the care of the wounded and sick of the Party to the conflict in whose service they were. On their departure, they shall take with them their effects, personal articles and valuables and the instruments, arms and if possible the means of transport belonging to them. The Parties to the conflict shall secure to this personnel, while in their power, the same food, lodging, allowances and pay as are granted to the corresponding personnel of their armed forces. The food shall in any case be sufficient as regards quantity, quality and variety to keep the said personnel in a normal state of health.

CHAPTER V BUILDINGS AND MATERIAL

ARTICLE 33

The material of mobile medical units of the armed forces which fall into the hands of the enemy shall be reserved for the care of

품은 계속 전쟁법규의 적용을 받는다. 단, 그들 건물, 자재 및 저장품은 부상자 및 병자의 간호를 위하여 필요한 한 그 사용 목적을 변경하여서는 아니 된다. 특히 전장에 있는 군대의 지휘관은 긴급한 군사상의 필요가 있을 경우에는 전기의 시설 내에서 간호를 받는 부상자 및 병자의 복지를 위하여 미리 조치를 취할 것을 조건으로 하여 그들 건물, 자재 및 저장품을 사용할 수가 있다. 본 조에 말하는 자재 및 저장품은 고의로 파괴하여서는 아니 된다.

제 34 조

이 협약에 의한 특권이 인정되는 구제단체의 부동산 및 동산은 사유 재산으로 간주한다. 전쟁법규 및 관례에 의하여 교전국에 인정되는 징발권은 긴급한 필요가 있는 경우에 부상자 및 병자의 복지가 확보되었을 때를 제외하고 행사하여서는 아니 된다.

제 6 장 위생상의 수송수단

제 35 조

부상자 및 병자 또는 위생재료의 수송수단은 이동 위생부대의 경우와 같이 존중 보호하여야 한다. 그들 수송수단 또는 차량이 적대당사국의 권력 하에 들어갔을 경우에는 그들을 포획한 충돌 당사국이 그 속에 있는 부상자 및 병자의 간호를 모든 경우에 있어서 확보할 것을 조건으로 하여 전쟁법규의 적용을 받는 것으로 한다. 징발에 의하여 얻은 민간요원 및 모든 수송수단은 국제법의 일반원칙의 적용을 받는 것으로 한다.

제 36 조

교전국은 위생항공기 즉 부상자 및 병자의 수송 및 위생요원 및 재료의 수송에 전적으로 사용되는 항공기가 관계교전국간에 특별히 합의된 고도, 시각 및 횡로에 따라서 비행하고 있는 중에는 공격하여서는 아니 되고 이를 존중하여야 한다. 위생항공기는 그 하면, 상면 및 측면에 제38 조에서 정하는 특수표장을 자국의 국기와 함께 명백히 표시하지 않으면 아니 된다. 위생항공기는 적대행위의 개시 또는 진행 중에 교전국간에 합의될 다른 표지 또는 식별 수단을 갖추지 않으면 아니 된다. 다른 합의가 없는 한 적의 영역 또

wounded and sick. The buildings, material and stores of fixed medical establishments of the armed forces shall remain subject to the laws of war, but may not be diverted from that purpose as long as they are required for the care of wounded and sick. Nevertheless, the commanders of forces in the field may make use of them, in case of urgent military necessity, provided that they make previous arrangements for the welfare of the wounded and sick who are nursed in them. The material and stores defined in the present Article shall not be intentionally destroyed.

ARTICLE 34

The real and personal property of aid societies which are admitted to the privileges of the Convention shall be regarded as private property. The right of requisition recognized for belligerents by the laws and customs of war shall not be exercised except in case of urgent necessity, and only after the welfare of the wounded and sick has been ensured.

CHAPTER VI MEDICAL TRANSPORTS

ARTICLE 35

Transports of wounded and sick or of medical equipment shall be respected and protected in the same way as mobile medical units. Should such transports or vehicles fall into the hands of the adverse Party, they shall be subject to the laws of war, on condition that the Party to the conflict who captures them shall in all cases ensure the care of the wounded and sick they contain. The civilian personnel and all means of transport obtained by requisition shall be subject to the general rules of international law.

ARTICLE 36

Medical aircraft, that is to say, aircraft exclusively employed for the removal of wounded and sick and for the transport of medical personnel and equipment, shall not be attacked, but shall be respected by the belligerents, while flying at heights, times and on routes specifically agreed upon between the belligerents concerned. They shall bear, clearly marked, the distinctive emblem prescribed in Article 38, together with their national colours, on their lower, upper and

는 점령지역 상공의 비행은 금지한다. 위생항공기는 모든 착륙요청에 따라야 한다. 이와 같은 강제착륙의 경우에 항공기는 그 탑승자와 함께 점령이 있다면 그것을 받은 후 비행을 계속할 수가 있다. 위생항공기의 승무원은 물론 부상자 및 병자도 적의 영역 또는 점령지 역내에 불시착하였을 경우에는 포로가 된다. 위생요원은 제24조 이하의 규정에 따라서 대우를 받는다.

제 37 조

충돌 당사국의 위생항공기는 제2항의 규정에 따를 것을 조건으로 하여 중립국 영역의 상공을 비행하고 필요한 경우에는 그 영역에 착륙하여 또는 그 영역을 기항지로 사용할 수 있다. 그들 위생항공기는 당해 영역 상공의 통과를 중립국에 사전 통고하고 또한 착륙 또는 착수의 모든 요청에 따라야 한다. 그들 위생항공기는 충돌 당사국과 관계 중립국간에 특별히 합의된 항로, 고도 및 시각에 따라서 비행하고 있는 경우에 한하여 공격을 면한다. 특히 중립국은 위생항공기가 자국 영역의 통과 또는 착륙에 관하여 조건 또는 제한을 과할 수 있다. 그 조건 또는 제한은 모든 충돌 당사국에 대하여 평등히 적용되어야 한다. 중립국과 충돌 당사국과의 간에 반대의 합의가 없는 한 현지 당국의 동의를 얻어 위생항공기가 중립지역에 내려놓는 부상자 및 병자는 국제법상 필요가 있는 경우에는 군사행동에 다시 참가할 수 없도록 중립국이 억류하여야 한다. 그들의 입원 및 수송을 위한 비용은 그들이 속하는 국가가 부담하여야 한다.

제 7 장

식별표장

제 38 조

스위스에 경의를 표하기 위하여 스위스 연방의

lateral surfaces. They shall be provided with any other markings or means of identification that may be agreed upon between the belligerents upon the outbreak or during the course of hostilities. Unless agreed otherwise, flights over enemy or enemy-occupied territory are prohibited. Medical aircraft shall obey every summons to land. In the event of a landing thus imposed, the aircraft with its occupants may continue its flight after examination, if any. In the event of an involuntary landing in enemy or enemy-occupied territory, the wounded and sick, as well as the crew of the aircraft shall be prisoners of war. The medical personnel shall be treated according to Article 24, and the Articles following.

ARTICLE 37

Subject to the provisions of the second paragraph, medical aircraft of Parties to the conflict may fly over the territory of neutral Powers, land on it in case of necessity, or use it as a port of call. They shall give the neutral Powers previous notice of their passage over the said territory and obey all summons to alight, on land or water. They will be immune from attack only when flying on routes, at heights and at times specifically agreed upon between the Parties to the conflict and the neutral Power concerned. The neutral Powers may, however, place conditions or restrictions on the passage or landing of medical aircraft on their territory. Such possible conditions or restrictions shall be applied equally to all Parties to the conflict. Unless agreed otherwise between the neutral Power and the Parties to the conflict, the wounded and sick who are disembarked, with the consent of the local authorities, on neutral territory by medical aircraft, shall be detained by the neutral Power, where so required by international law, in such a manner that they cannot again take part in operations of war. The cost of their accommodation and internment shall be borne by the Power on which they depend.

CHAPTER VII

THE DISTINCTIVE EMBLEM

ARTICLE 38

As a compliment to Switzerland, the heraldic

국가를 전도하여 작성한 백지상 적십자의 문장은 군대의 위생기관의 포장 및 특수기장으로서는 계속 사용토록 한다. 특히 적십자 대신에 백지에 붉은 초생달 또는 붉은 사자 및 태양을 포장으로 이미 사용하고 있는 국가의 경우 이러한 포장은 이 협약상 동일하게 인정된다.

제 39 조

관할 군당국의 지시에 따라 의무기관이 사용하는 기, 완장 및 모든 장비에 백지 적십자 문장을 표시하여야 한다.

제 40 조

제24조, 제26조 및 제27조에서 규정하는 요원은 군당국이 압인 발급한 특수 표장이 된 방수성의 완장을 좌완에 둘러야 한다. 이러한 요원은 제16조에 규정하는 신분 표지에 부가하여 식별 표장이 표시된 특별한 신분증명서를 휴대하여야 한다. 이 증명서는 방수성이며, 또한 호주머니에 들어갈 만한 크기의 것이어야 한다. 이 증명서는 자국어로 기입되어야 하며, 적어도 소지자의 성명, 생년월일, 계급 및 군번이 표시되고 또한 소지자가 어떤 자격으로 본 협약의 보호를 받을 권리가 있는가가 기재되어 있어야 한다. 이 증명서에는 또한 소지자의 사진, 서명이나 지문 또는 그 양자가 첨부되어야 하며, 군당국의 인장을 압인하여야 한다. 본 신분증명서는 동일국의 전군을 통하여 동일 규격이어야 하며 가능한 한 모든 계약국의 군대에 대하여 유사한 규격이어야 한다. 충돌 당사국은 본 협약의 부록에 예시된 양식에 따를 수 있다. 충돌 당사국은 적대행위의 개시 전에 각국이 사용하는 신분증명서의 양식을 상호 통보하여야 한다. 신분증명서는 가능하면, 적어도 2매를 작성하여 그 1매는 본국이 보관하여야 한다. 어떠한 경우에도 전기의 요원은 그들의 계급장 또는 신분증명서, 완장을 두를 권리를 박탈당하지 아니한다. 이들은 신분증명서 또는 계급장을 분실하는 경우 신분증명서의 부분을 재교부받거나 계급장을 재수령할 권리를 가진다.

제 41 조

제25조에서 지정하는 요원은 의무상의 임무 수행 중에 한하여 가운데 작은 식별기장을 표시한 백

emblem of the red cross on a white ground, formed by reversing the Federal colours, is retained as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces. Nevertheless, in the case of countries which already use as emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red lion and sun on a white ground, those emblems are also recognized by the terms of the present Convention.

ARTICLE 39

Under the direction of the competent military authority, the emblem shall be displayed on the flags, armbands and on all equipment employed in the Medical Service.

ARTICLE 40

The personnel designated in Article 24 and in Articles 26 and 27 shall wear, affixed to the left arm, a water-resistant armband bearing the distinctive emblem, issued and stamped by the military authority. Such personnel, in addition to wearing the identity disc mentioned in Article 16, shall also carry a special identity card bearing the distinctive emblem. This card shall be water-resistant and of such size that it can be carried in the pocket. It shall be worded in the national language, shall mention at least the surname and first names, the date of birth, the rank and the service number of the bearer, and shall state in what capacity he is entitled to the protection of the present Convention. The cards shall bear the photograph of the owner and also either his signature or his finger-prints or both. It shall be embossed with the stamp of the military authority. The identity card shall be uniform throughout the same armed forces and, as far as possible, of a similar type in the armed forces of the High Contracting Parties. The Parties to the conflict may be guided by the model which is annexed, by way of example, to the present Convention. They shall inform each other, at the outbreak of hostilities, of the model they are using. Identity cards should be made out, if possible, at least in duplicate, one copy being kept by the home country. In no circumstances may the said personnel be deprived of their insignia or identity cards nor of the right to wear the armband. In case of loss, they shall be entitled to receive duplicates of the cards and to have the insignia replaced.

ARTICLE 41

The personnel designated in Article 25 shall wear, but only while carrying out medical

색의 완장을 돌려야 한다. 그 완장은 군당국이 압인 발급하여야 한다. 그들 요원이 휴대할 군의 신분증명서류에는 그들 요원이 받은 특수 훈련의 내용, 그들 요원이 종사하는 임무의 일시적인 성격 및 완장 패용권 등을 명기하여야 한다.

제 42 조

본 협약에서 정하는 식별기는 본 협약에 의하여 존중되는 권리를 가지는 의무부대 및 의무시설로서 군당국의 동의를 얻은 것에 한하여 게양하여야 한다. 이동부대는 고정시설에 있어서와 마찬가지로 그들 부대 또는 시설이 속하는 충돌 당사국의 국기를 전기의 국기와 더불어 게양할 수 있다. 특히 적의 수중에 들어간 의무부대는 이 협약에서 정하는 기 이외의 기를 게양하여서는 아니 된다. 충돌 당사국은 군사상의 고려가 허용하는 한, 의무부대 또는 의무시설에 대한 공격의 가능성을 제거하기 위하여, 적의 지상군, 공군 또는 해군이 식별 표장을 명백히 식별할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제 43 조

제27조에서 정하는 조건에 따라서 일 교전국에 용역을 제공하도록 된 중립국의 의무부대는 그 교전국이 제42조에 따라서 부여된 권리를 행사할 시에는 언제나 그 교전국의 국기를 이 협약에서 정하는 기와 더불어 게양하여야 한다. 이들 의무부대는 책임 있는 군당국의 반대의 명령이 없는 한 모든 경우에 있어서 비록 적국의 수중에 들어간 경우라 하더라도 자국의 국기를 게양할 수 있다.

제 44 조

본조의 다음 항에 제기하는 경우를 제외하고 백지에 적십자의 표장 및 “적십자” 또는 “제네바 십자”라는 말은 평시이건 전시이건을 불문하고 이 협약 및 이 협약과 유사한 사항을 규정하고 있는 다른 협약에 따라서 보호되는 위생부대, 위생시설, 요원 및 재료를 표시하고 또는 보호하기 위하여서가 아니면 사용하지서는 아니 된다. 제38조 제2항에 제기하는 표장에 관하여도 그것들을 사용하는 국가에 대하여서는 동일하게 적용된다. 국제적십자사 및 제26조에 제기하는 기타의 단체는 이 협약의 보호를 주는 특수표장을 본항의 범

duties, a white armlet bearing in its centre the distinctive sign in miniature; the armlet shall be issued and stamped by the military authority. Military identity documents to be carried by this type of personnel shall specify what special training they have received, the temporary character of the duties they are engaged upon, and their authority for wearing the armlet.

ARTICLE 42

The distinctive flag of the Convention shall be hoisted only over such medical units and establishments as are entitled to be respected under the Convention, and only with the consent of the military authorities. In mobile units, as in fixed establishments, it may be accompanied by the national flag of the Party to the conflict to which the unit or establishment belongs. Nevertheless, medical units which have fallen into the hands of the enemy shall not fly any flag other than that of the Convention. Parties to the conflict shall take the necessary steps, in so far as military considerations permit, to make the distinctive emblems indicating medical units and establishments clearly visible to the enemy land, air or naval forces, in order to obviate the possibility of any hostile action.

ARTICLE 43

The medical units belonging to neutral countries, which may have been authorized to lend their services to a belligerent under the conditions laid down in Article 27, shall fly, along with the flag of the Convention, the national flag of that belligerent, wherever the latter makes use of the faculty conferred on him by Article 42. Subject to orders to the contrary by the responsible military authorities, they may, on all occasions, fly their national flag, even if they fall into the hands of the adverse Party.

ARTICLE 44

With the exception of the cases mentioned in the following paragraphs of the present Article, the emblem of the Red Cross on a white ground and the words “Red Cross”, or “Geneva Cross” may not be employed, either in time of peace or in time of war, except to indicate or to protect the medical units and establishments, the personnel and material protected by the present Convention and other Conventions dealing with similar matters. The same shall apply to the emblems mentioned

위 내에서만 사용하는 권리를 가진다. 또한 각국 적십자사(적신월사 또는 적사자 및 태양사)는 평시에 있어서 자국의 국내법령에 따라 적십자국제회의가 정하는 원칙에 적합하는 자기의 기타의 활동을 위하여 적십자의 명칭 및 표장을 사용할 수가 있다. 그 활동이 전시에 있어서 행하여졌을 때에는 표장은 그 사용에 따라 이 협약의 보호가 부여된다고 인정될 우려가 없을 조건으로 사용하여야 한다. 즉, 이 표장은 비교적 소형의 것이어야 하며 또한 완장 또는 건물의 지붕에 달아 놓아서는 아니 된다. 적십자국제기관 및 정당히 권한이 부여된 직원은 언제든지 백지에 적십자의 표장을 사용할 것이 허용된다. 예외적 조치로서 이 협약에서 정하는 표장은 국내법령에 따라 또한 국제 적십자사(적신월사 또는 적사자 및 태양사)의 어느 하나로부터 명시의 허가를 받고 구급차로서 사용되는 차량을 식별하기 위하여 또한 부상자 및 병자에 무상으로 치료를 행하기 위하여 전적으로 충당되는 구호소의 위치를 표시하기 위하여 평시에 있어서 사용할 수가 있다.

제 8 장 협약의 실시

제 45 조

각 충돌 당사국은 그 총사령관을 통하여 본 협약의 일반원칙에 따르는 전 각조의 세부 시행령을 마련하고 예견할 수 없는 경우에 대비하여야 한다.

제 46 조

본 협약에 의하여 보호되는 부상자, 병자, 요원, 건물 또는 장비에 대한 보복을 금지한다.

제 47 조

계약국은 전, 평시를 막론하고 본 협약 전문을

in Article 38, second paragraph, in respect of the countries which use them. The National Red Cross Societies and other Societies designated in Article 26 shall have the right to use the distinctive emblem conferring the protection of the Convention only within the framework of the present paragraph. Furthermore, National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies may, in time of peace, in accordance with their national legislation, make use of the name and emblem of the Red Cross for their other activities which are in conformity with the principles laid down by the International Red Cross Conferences. When those activities are carried out in time of war, the conditions for the use of the emblem shall be such that it cannot be considered as conferring the protection of the Convention; the emblem shall be comparatively small in size and may not be placed on armlets or on the roofs of buildings. The international Red Cross organizations and their duly authorized personnel shall be permitted to make use, at all times, of the emblem of the Red Cross on a white ground. As an exceptional measure, in conformity with national legislation and with the express permission of one of the National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies, the emblem of the Convention may be employed in time of peace to identify vehicles used as ambulances and to mark the position of aid stations exclusively assigned to the purpose of giving free treatment to the wounded or sick.

CHAPTER VIII

EXECUTION OF THE CONVENTION

ARTICLE 45

Each Party to the conflict, acting through its commanders-in-chief, shall ensure the detailed execution of the preceding Articles and provide for unforeseen cases, in conformity with the general principles of the present Convention.

ARTICLE 46

Reprisals against the wounded, sick, personnel, buildings or equipment protected by the Convention are prohibited.

ARTICLE 47

The High Contracting Parties undertake, in

가급적 광범위하게 자국 내에 보급시킬 것이며 특히 군 교육계획, 가능하면 민간교육계획에도 본 협약에 관한 학습을 포함시킴으로써 본 협약의 원칙을 전 국민, 특히 군인, 의무요원 및 종교요원에게 습득시킬 것을 약정한다.

제 48 조

체약국은 스위스 연방정부를 통하여, 또한 전시 중에는 이익 보호국을 통하여 본 협약의 공식번역문과 협약의 시행을 위하여 제정한 제 법령을 상호 통보하여야 한다.

제 9 장

남용과 위반의 방지

제 49 조

체약국은 본 협약에 대하여 다음 조에 정의하는 중대한 위반 행위를 범하였거나 또는 범할 것을 명령한자에 대한 유효한 형벌을 규정하기 위하여 필요한 입법조치를 취할 것을 약정한다. 각 체약국은 중대한 위반행위를 범하였거나 범할 것을 명령한 혐의가 있는 자를 수사할 의무를 지며 이러한 자는 국적 여하를 불문하고 자국의 재판소에 기소되어야 한다. 또한 각 체약국은 회망하는 경우 또한 국내법의 규정에 따라 이러한 자를 다른 관계 체약국에서 재판을 받도록 인도할 수 있다. 단, 관계체약국이 이 사건에 관하여 일단 유리한 증거를 제시하는 경우에 한한다. 각 체약국은 다음 조에 규정된 중대한 위반 행위 외에 본 협약의 규정에 반하는 모든 행위를 금지하는데 필요한 조치를 취하여야 한다. 피고인은 모든 경우에 있어서 포로의 대우에 관한 1949년 8월 12일자 제네바 협약 제105조 이하에 정하는 것보다 불리하지 않은 정당한 재판과 변호가 보장되어야 한다.

time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population, in particular to the armed fighting forces, the medical personnel and the chaplains.

ARTICLE 48

The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of the present Convention, as well as the laws and regulations which they may adopt to ensure the application thereof.

CHAPTER IX

REPRESSION OF ABUSES AND INFRACTIONS

ARTICLE 49

The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article. Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a *prima facie* case. Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article. In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

제 50 조

전조에서 말하는 중대한 위반행위란 본 협약이 보호하는 사람 또는 재산에 대하여 행하여지는 다음의 행위를 의미한다. 고의적인 살인, 신체 또는 건강을 고의로 크게 해치거나 고통을 주는 고문이나 대우(생물학적 실험을 포함) 또는 군사상의 필요로서 정당화되지 아니하며 불법적이고 고의적인 재산의 광범위한 파괴 또는 몰수.

제 51 조

계약국은 전조에서 말한 위반 행위에 관하여 자국이 져야할 책임을 벗어나거나 또는 타방 계약국으로 하여금 동국이 져야 할 책임으로부터 벗어나게 하여서는 아니 된다.

제 52 조

충돌 당사국의 요청이 있을 때에는 본 협약에 대한 위반 혐의에 관하여 관계국가간에 결정되는 방법으로 심문하여야 한다. 심문절차에 관한 합의가 이루어지지 아니하였을 때에는 관계국은 그 절차를 결정할 심판관의 선임에 관하여 합의하여야 한다. 위반행위가 확인되었을 때 충돌 당사국은 지체 없이 위반행위를 종식시키거나 억제하여야 한다.

제 53 조

공적인 것이건 사적인 것이건을 불문하고 개인 단체, 상사 또는 회사에서 본 협약에 의하여 사용될 권리가 부여되지 않은 자가 “적십자” 또는 “제네바 십자”의 표장 또는 명칭 또는 그것을 모방한 기장 또는 명칭을 사용하는 것은 그 사용의 목적 및 채용의 일자 여하를 불문하고 항상 금지한다. 스위스 연방의 국기의 배색을 전도하여 작성한 문장의 채용에 의하여 동국에 대하여 주어지는 경의와 더불어 스위스의 문장 및 본 협약의 특수 표장 간에 발생할 수 있는 혼동을 고려하여 상표이건 또는 그 일부이건을 불문하고 상업상의 도덕에 반대되는 목적이며 또는 스위스인의 국민 감정을 해할 우려가 있는 상태로써 사인, 단체 또는 상사가 스위스 연방의 문장 또는 이것을 모방한 기장을 사용하는 것은 금지한다. 특히 본 협약의 계약국으로 1929년 7월 27일의 제네바 협약의 계약국이 아니었던 국가는 제1항에 계기하는 표장, 명칭 또는 기장을 이미 사용하지 않고 있는 자에 대하여 그 사용을 금지시키기 위하여 본 협약의 효력발생 시부터 3년을 넘지 않는 유예기간을 줄 수가 있다. 단, 그 사용이 전시에 있어서 본 협약의 보호가 부여될 것으로 인정될

ARTICLE 50

Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.

ARTICLE 51

No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article.

ARTICLE 52

At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention. If agreement has not been reached concerning the procedure for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an umpire who will decide upon the procedure to be followed. Once the violation has been established, the Parties to the conflict shall put an end to it and shall repress it with the least possible delay.

ARTICLE 53

The use by individuals, societies, firms or companies either public or private, other than those entitled thereto under the present Convention, of the emblem or the designation “Red Cross” or “Geneva Cross”, or any sign or designation constituting an imitation thereof, whatever the object of such use, and irrespective of the date of its adoption, shall be prohibited at all times. By reason of the tribute paid to Switzerland by the adoption of the reversed Federal colours, and of the confusion which may arise between the arms of Switzerland and the distinctive emblem of the Convention, the use by private individuals, societies or firms, of the arms of the Swiss Confederation, or of marks constituting an imitation thereof, whether as trademarks or commercial marks, or as parts of such marks, or for a purpose contrary to commercial honesty, or in circumstances capable of wounding Swiss national sentiment, shall be prohibited at all times. Nevertheless, such

우려가 있을 경우에는 이것에 한하지 아니 한다. 본조 제1항에 정하는 금지는 제38조 제2항에 계기하는 표장 및 기장에 대하여도 적용한다. 단, 종전부터의 사용에 의하여 취득되어 있는 권리에 영향을 끼치지 아니한다.

제 54 조

체약국은 자국의 법령이 충분하지 않은 경우에 제53조에 계기하는 남용을 미리 방지하며 또한 억제하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

최종 규정

제 55 조

본 협약은 영어와 불어로 작성되며 양자 공히 정본이다. 스위스 연방정부는 본 협약이 노어와 스페인어로 공식 번역되도록 조치하여야 한다.

제 56 조

오늘날자의 본 협약은 1949년 4월 21일 제네바에서 개최된 회의에 대표를 파견한 국가와, 동회의에 대표는 파견하지 않았으나 육전에 있어서의 군대의 부상자 및 병자의 상태개선에 관한 1864년, 1906년, 1929년의 제네바 협약의 체약국에 대하여 1950년 2월 12일까지 그 성명을 위하여 개방된다.

제 57 조

본 협약은 가급적 조속히 비준되어야 하며 비준서는 배례에 기탁된다. 스위스 연방정부는 각 비준서의 기탁에 관한 기록을 작성하며 그 기록의 인증등본을 본 협약 서명국과 가입국에 전달하여야 한다.

High Contracting Parties as were not party to the Geneva Convention of July 27, 1929, may grant to prior users of the emblems, designations, signs or marks designated in the first paragraph, a time limit not to exceed three years from the coming into force of the present Convention to discontinue such use, provided that the said use shall not be such as would appear, in time of war, to confer the protection of the Convention. The prohibition laid down in the first paragraph of the present Article shall also apply, without effect on any rights acquired through prior use, to the emblems and marks mentioned in the second paragraph of Article 38.

ARTICLE 54

The High Contracting Parties shall, if their legislation is not already adequate, take measures necessary for the prevention and repression, at all times, of the abuses referred to under Article 53.

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 55

The present Convention is established in English and in French. Both texts are equally authentic. The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

ARTICLE 56

The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949; furthermore, by Powers not represented at that Conference but which are parties to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field.

ARTICLE 57

The present Convention shall be ratified as soon as possible and the ratifications shall be deposited at Berne. A record shall be drawn up of the deposit of each instrument of ratification and certified copies of this record shall be transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession

제 58 조

본 협약은 2개 이상의 비준서가 기탁된 6개월 후부터 효력을 발생한다. 그 이후 본 협약은 각 계약국이 비준서를 기탁한 6개월 후에 효력을 발생한다.

제 59 조

본 협약은 계약국간의 관계에 있어서 1864년 8월 22일, 1906년 7월 6일 및 1929년 7월 27일 제네바 협약을 대체한다.

제 60 조

본 협약은 그 효력발생일로부터 본 협약에 서명하지 않는 모든 국가의 가입을 위하여 개방된다.

제 61 조

본 협약의 가입은 스위스 연방정부에 서면으로 통고하여야 하며 그 공문이 접수된 날로부터 6개월 후에 발효한다. 스위스 연방정부는 가입사실을 본 협약 서명국과 가입국에 통고하여야 한다.

제 62 조

제2조와 제3조에 규정된 경우는 전쟁 또는 점령의 개시전후에 충돌 당사국이 행한 비준 또는 가입을 즉시 발표시킨다. 스위스 연방정부는 충돌 당사국으로부터 접수된 비준서 또는 가입서를 가장 신속한 방법으로 통고하여야 한다.

제 63 조

각 계약국은 본 협약에서 자유로이 탈퇴할 수 있다. 탈퇴는 서면으로 스위스 연방정부에 통고하여야 하며 스위스 연방정부는 그 통고를 모든 계약국 정부에 전달하여야 한다. 탈퇴는 스위스 연방정부에 통고한 일년 후에 발효한다. 단, 탈퇴국이 탈퇴를 통고할 당시에 전쟁에 개입하고 있을 경우에는 강화조약 체결시까지, 또한 본 협약에 의하여 보호되는 자의 석방과 송환업무가 종료될 때까지 발효하지 아니한다. 탈퇴는 탈퇴하는 국가에 대해서만 효력을 발생한다. 탈퇴는 문명인간에 확립된 관행, 인도의 법칙, 대중적 양식에 기인한 국제법의 원칙에 따라 충돌 당사국이 계속 이행하여야 할 의무를 해하여서는 아니 된다.

has been notified.

ARTICLE 58

The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited. Thereafter, it shall come into force for each High Contracting Party six months after the deposit of the instrument of ratification.

ARTICLE 59

The present Convention replaces the Convention of August 22, 1864, July 6, 1906, and July 27, 1929, in relations between the High Contracting Parties.

ARTICLE 60

From the date of its coming into force, it shall be open to any Power in whose name the present Convention has not been signed, to accede to this Convention.

ARTICLE 61

Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, and shall take effect six months after the date on which they are received. The Swiss Federal Council shall communicate the accessions to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

ARTICLE 62

The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the conflict before or after the beginning of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council shall communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the conflict.

ARTICLE 63

Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention. The denunciation shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, which shall transmit it to the Governments of all the High Contracting Parties. The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council. However, a denunciation of which notification has been made at a time when the denouncing Power is involved in a conflict shall not take effect until peace has been concluded, and until after operations connected with the release and repatriation of the persons protected by the present Convention have been

제 64 조

스위스 연방정부는 본 협약을 국제연합 사무국에 등록하여야 한다. 스위스 연방정부는 또한 본 협약에 관하여 동 정부가 접수하는 모든 비준, 가입 및 탈퇴를 국제연합 사무국에 통고하여야 한다.

이상의 증거로서 하기인은 각자의 전권위임장을 기탁하고 본 협약에 서명하였다.

1949년 8월 12일 제네바에서 영어와 불어로 작성하였다. 원본은 스위스 연방 문서 보관소에 기탁한다. 스위스 연방정부는 그 인증등본을 각 서명국 및 가입국에 송부하여야 한다.
(서명 생략)

제 1 부속서

병원지대 및 병원지구에 관한 협정안

제 1 조

육전에 있어서의 군대의 부상자 및 병자의 상태 개선에 관한 1949년 8월 12일자 제네바 협약 제 23조에 계기하는 자와 병원지대 및 병원지구의 조직 및 관리와 더불어 그중에 수용되는 자의 간호의 책임을 부담하는 요원을 위하여 병원지대는 반드시 확보하여 놓아야 한다. 특히 병원지대 내에 주소를 가지고 있는 자는 그 지대에 머무를 권리가 있다.

제 2 조

자격의 여하를 불문하고 병원지대에 거주하는 자는 그 지대 내에 있어서나 그 지대 외에 있어서도 군사행동 또는 군수품의 생산에 직접으로 관련하는 작업을 행해서는 아니 된다.

terminated. The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil by virtue of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of the public conscience.

ARTICLE 64

The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having deposited their respective full powers, have signed the present Convention.

DONE at Geneva this twelfth day of August 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in the archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal Council shall transmit certified copies thereof to each of the signatory and acceding States.
(Signatures omitted)

ANNEX I

DRAFT AGREEMENT RELATING TO HOSPITAL ZONES AND LOCALITIES

ARTICLE 1

Hospital zones shall be strictly reserved for the persons named in Article 23 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, and for the personnel entrusted with the organization and administration of these zones and localities and with the care of the persons therein assembled. Nevertheless, persons whose permanent residence is within such zones shall have the right to stay there.

ARTICLE 2

No persons residing, in whatever capacity, in a hospital zone shall perform any work, either within or without the zone, directly connected with military operations or the production of

제 3 조

병원지대를 설정하는 국가는 그 지대에 거주 또는 출입할 권리를 가지지 않는 자의 출입을 금지하기 위하여 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.

제 4 조

병원지대는 다음 조건을 충족시킬 수 있어야 한다.

- (a) 그 지대가 그 지대를 설정한 국가에 의하여 지배되는 지역의 일 소부분일 것.
- (b) 그 지대의 주민이 그 지대의 수용능력에 의하여 소수일 것.
- (c) 그 지대가 모든 군사목표 또는 중요한 산업상 모든 행정상의 시설로부터 원거리에 있으며 또한 그것들을 가지지 않을 것.
- (d) 그 지대의 위치가 전쟁수행상 중요하게 될 가능성이 많은 지역이 아닐 것.

제 5 조

병원지대는 다음의 의무를 조건으로 한다.

- (a) 병원지대에 속하는 통신선 및 수송수단은 통과의 경우에도 군사상의 인원 및 자재의 수송을 위하여 사용하여서는 아니 된다.
- (b) 병원지대는 어떠한 경우에 있어서도 군사적 수단에 의하여 방위하여서는 아니 된다.

제 6 조

병원지대는 그 주위 및 건물상에 백지에 적십자(적신월 또는 적사자 및 태양)의 표장을 붙여서 표기하여야 한다. 그 지대는 야간에 적당한 조명에 의하여 동일하게 표시할 수가 있다.

제 7 조

각국은 평시에 있어서, 또는 적대행위의 개시 시 자국이 지배하는 지역에 있는 병원지대에 관하여 모든 계약국에 통고를 하여야 한다. 병원지대는 적국이 전기의 통고를 수령할 시에 정식으로 성립된다. 특히, 적국은 본 협정의 조건이 만족치 못하다고 인정할 때에는 당해 병원지대에 대하여 책임 있는 당사국에 즉시로 거부와 통고를 함으로써 그 병원지대의 승인을 거부하며 또는 그 병원지대를 승인할 것인가 아닌가의 결정을 제8조에서 정하는 감독기관에 맡길 수가 있다.

war material.

ARTICLE 3

The Power establishing a hospital zone shall take all necessary measures to prohibit access to all persons who have no right of residence or entry therein.

ARTICLE 4

Hospital zones shall fulfil the following conditions:

- (a) They shall comprise only a small part of the territory governed by the Power which has established them.
- (b) They shall be thinly populated in relation to the possibilities of accommodation.
- (c) They shall be far removed and free from all military objectives, or large industrial or administrative establishments.
- (d) They shall not be situated in areas which, according to every probability, may become important for the conduct of the war.

ARTICLE 5

Hospital zones shall be subject to the following obligations:

- (a) The lines of communication and means of transport which they possess shall not be used for the transport of military personnel or material, even in transit.
- (b) They shall in no case be defended by military means.

ARTICLE 6

Hospital zones shall be marked by means of red crosses (red crescents, red lions and suns) on a white background placed on the outer precincts and on the buildings. They may be similarly marked at night by means of appropriate illumination.

ARTICLE 7

The Powers shall communicate to all the High Contracting Parties in peacetime or on the outbreak of hostilities, a list of the hospital zones in the territories governed by them. They shall also give notice of any new zones set up during hostilities. As soon as the adverse Party has received the above-mentioned notification, the zone shall be regularly constituted. If, however, the adverse Party considers that the conditions of the present agreement have not been fulfilled, it may refuse to recognize the zone by giving immediate notice thereof to the Party responsible for the said zone, or may make its recognition of such zone dependent upon the institution of the

제 8 조

적국이 설정한 하나 또는 둘 이상의 병원지대를 승인한 국가는 그 병원지대가 본 협약에서 정하는 조건 및 의무를 완수하고 있는지 없는지를 확인하기 위하여 1 또는 2 이상의 특별 위원회에 병원지대의 감독을 요구할 권리가 있다. 이를 위하여 특별 위원회의 위원은 언제든지 모든 병원지대에 자유로이 출입할 수 있으며 또한 그곳에 항구적으로 거주할 수가 있다. 이들 위원은 감독의 임무를 행하기 위하여 모든 편의를 받는다.

제 9 조

특별위원회는 본 협정의 규정에 위반한다고 인정하는 사실을 발견하였을 때에는 즉시로 그 사실에 대하여 당해 병원지대를 지배하는 국가에 주의를 환기하고 또한 그 위반을 적당히 시정하기 위하여 그 국가에 5일의 유예 기간을 주어야 한다. 특별위원회는 당해 병원지대를 승인한 국가에 대하여 그 요지를 정식으로 통고하여야 한다. 전기의 유예기간이 만료될 때까지 당해 병원지대를 지배하는 국가가 주의의 환기에 응하지 않는 경우에는 적국은 그 병원지대에 관하여서는 본 협정에 구속되지 않음을 선언할 수가 있다.

제 10 조

하나 또는 둘 이상의 병원지대 및 병원지구를 설정한 국가와 함께 그들의 존재에 관하여 통고를 받은 적국은 제8조 및 제9조에 제기하는 특별 위원회의 위원이 되는 자를 스스로 지명하고 또는 중립국으로 하여금 지명시켜야 한다.

제 11 조

병원지대는 어떠한 경우에도 공격의 대상으로 되어서는 아니 된다. 충돌 당사국은 항상 병원지대를 보호하고 또한 존중하여야 한다.

제 12 조

한 지역이 점령된 경우에는 그 지역 내에 있는 병원지대는 병원지대로서 계속하여 존중되며 또한 사용된다. 그러나 억류국은 수용된 인원의 안전을 보장하기 위하여 모든 조치를 취할 것을 조건으로 하여 그들의 목적을 변경할 수 있다.

제 13 조

본 협정은 각국이 병원지대와 동일한 목적으로 사용하는 병원지구에도 적용한다.

control provided for in Article 8.

ARTICLE 8

Any Power having recognized one or several hospital zones instituted by the adverse Party shall be entitled to demand control by one or more Special Commissions, for the purpose of ascertaining if the zones fulfil the conditions and obligations stipulated in the present agreement. For this purpose, the members of the Special Commissions shall at all times have free access to the various zones and may even reside there permanently. They shall be given all facilities for their duties of inspection.

ARTICLE 9

Should the Special Commissions note any facts which they consider contrary to the stipulations of the present agreement, they shall at once draw the attention of the Power governing the said zone to these facts, and shall fix a time limit of five days within which the matter should be rectified. They shall duly notify the Power who has recognized the zone. If, when the time limit has expired, the Power governing the zone has not complied with the warning, the adverse Party may declare that it is no longer bound by the present agreement in respect of the said zone.

ARTICLE 10

Any Power setting up one or more hospital zones and localities, and the adverse Parties to whom their existence has been notified, shall nominate or have nominated by neutral Powers, the persons who shall be members of the Special Commissions mentioned in Articles 8 and 9.

ARTICLE 11

In no circumstances may hospital zones be the object of attack. They shall be protected and respected at all times by the Parties to the conflict.

ARTICLE 12

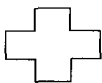
In the case of occupation of a territory, the hospital zones therein shall continue to be respected and utilized as such. Their purpose may, however, be modified by the Occupying Powers on condition that all measures are taken to ensure the safety of the persons accommodated.

ARTICLE 13

The present agreement shall also apply to localities which the Powers may utilize for the same purposes as hospital zones.

부속서 II

(표면)



(본 증명서를 발급하는 국가 및 군 당국의 명을 기재하기 위한 여백)



신 분 증 명 서

군대에 수반하는 위생요원 및 종교요원용

성.....

명.....

생년월일.....

계 급.....

군 번.....

본 증명서의 소지자는 다음 자격에 있어서 육전에 있어서의 군대의대의 부상자 및 병자의 상태개선에 관한 1949년 8월 12일자 제네바 협약에 의하여 보호된다.

발급년월일..... 증명서번호.....

(이면)

소지자의 사진

서명 또는 지문 또는 그 쌍방

이 증명서를 발급하는 군당국의 부출인

신 장	안 색	두 발 색
-----	-----	-------

기타의 특징

.....

.....

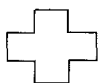
.....

.....

.....

ANNEX II

(Front)



(Space reserved for the name of the country and military authority issuing this card)



IDENTITY CARD

for members of medical and religious personnel attached to the armed forces

Surname

First names

Date of Birth

Rank

Army Number

The bearer of this card is protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, in his capacity as

Date of Issue..... Number of Card.....

(Reverse Side)

Photo of bearer

Signature of bearer or fingerprints or both

Embossed stamp of military authority issuing card

Height	Eyes	Hair
--------	------	------

Other distinguishing marks

.....

.....

.....

.....

대한민국 유보조항

대한민국 정부는 대한민국의 유일한 합법정부이며, 이 협약에의 가입은, 대한민국이 이제까지 승인하지 아니한 여하한 본 협약의 당사자를 승인하는 것으로 간주하여서는 아니 된다는 것을 이에 선언한다.

Declaration made by the Republic of Korea

The Government of the Republic of Korea do hereby declare that it is the only lawful Government in Korea as set forth in General Assembly Resolution No. 195(III) of 12 December 1948, and its accession to the present Convention shall not be construed as recognizing any Contracting Party thereto which the Republic of Korea has not hitherto recognized